

Apuntes oposiciones

Pont

2026-06-01

Índice

I	Apuntes	3
1.	Temas Generales	4
1.1.	Constitucion Española de 1978	4
1.1.1.	Introducción	4
1.1.2.	Principios copnstitucionales	4
1.1.3.	Derechos	5
1.1.4.	Recursos	8
1.1.5.	Reforma constitucional	8
1.1.6.	La corona	9
1.1.7.	Típos de leyes	10
1.1.8.	Las cortes generales	11
1.1.9.	El Gobierno	14
2.	Temas Específicos	15
II	Otros	16
1.	Glosario	17
2.	Siglas	18
3.	Leyes y normas	19

Parte I

Apuntes

1. Temas Generales

Apuntes sobre los temas generales comunes todos los funcionarios

1.1. Constitución Española de 1978

1.1.1. Introducción

Octava constitución de España. Enmarcada en el contexto de la transición española.

- **1978-10-31** Aprobada en cámaras
- **1978-12-06** Refrendada por el pueblo
- **1978-12-27** Sancionada por el Rey ante las cortes
- **1978-12-29** Publicada en el BOE

Consta de dos partes, una **dogmática** donde se recogen los grandes principios y derechos fundamentales, y otra **orgánica** dónde se recoge la división de poderes, territorial y las competencias.

Con el clima de la transición en mente, se redactó una constitución rígida para proteger su contenido. Por ello su modificación es costosa. También se intentó un punto medio de compromiso para poder ser aprobada. Por ello es bastante neutra y ambigua. También deja a futuras leyes el detalle de ciertos derechos y deberes.

La constitución es una ley, y como tal, forma parte del **ordenamiento jurídico**. También se encuentra por encima de todas las otras normas, en caso de duda, la constitución prevalece. Cabe recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones (art 161.1a) y reforma (art. 166 a 169)

1.1.2. Principios copnstitucionales

Son las normas éticas orientadoras para el conocimiento, interpretación y aplicación de otras normas. Deben inspirar todo el ordenamiento jurídico.

El **Título preliminar** define España como un estado **democrático**, de **derecho**, **social**, **autonómico** y establecido en una **monarquía parlamentaria**.

1.1.2.1 Estado de derecho

El Estado de derecho implica una primacía de la ley que regula toda actividad estatal y que se impone a los ciudadanos. Dichas leyes tienen una jerarquía normativa y legal se elaboran por las cortes. Los ciudadanos son iguales ante la ley

1.1.2.2 Estado social

Se establece como un estado igualitario. De los españoles ante la ley, de las condiciones que debe promover el estado para que esto sea realizable. El estado debe atender al crecimiento de renta y riqueza y su justa distribución. Para ello garantiza el derecho a la propiedad y a la herencia. También establece la solidaridad entre regiones.

1.1.2.3 Estado democrático

La soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del estado.

Para ello los partidos políticos, sindicatos, colégios y organizaciones profesionales deben adecuar su estructura y funcionamiento con principios democráticos.

La educación debe obedecer al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos.

La **participación** es la consecuencia de que la soberanía nacional reside en el pueblo español:

- En la vida política, cultral, social o económica
- En los actos públicos, diréctamente o mediante representantes
- Con formas en la administracióngeneral, Justicia o Seguridad Social
 - iniciativa legislativa (Art 87)
 - referendum (art 92)
 - jurado (art 125)
 - referendum de ratificación constitucional (art 168)

1.1.2.4 Monarquía parlamentaria

Definida en el artículo 1.3 como la forma política del estado.

1.1.2.5 Estado autonómico

La constitución se fundamenta en la unidad indivisible de la nación española. Grantizando el derecho a la autonomía de las naciones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. El estado garantiza esta solidaridad y debe velar por un equilibrio economico adecuado y justo entre las partes.

El estado se organiza jerárquicamente como:

- Estado
- Autonomía
- Provincia
- Municipio

Teniendo cada una autonomía para gestionar sus propios intereses.

1.1.3. Derechos

La constitución enuncia derechos y libertades, y también provee de un sistema de garantías judiciales para hacer efectivos esos derechos.

1.1.3.1 Protección de los derechos

Los distintos derechos se pueden clasificar según su protección. Esto dicta su desarrollo, ante quien se amparan y cómo se pueden reformar.

Los **derechos fundamentales** se desarrollan mediante ley orgánica, los ampara el tribunal constitucional y requieren un procedimiento agravado de reforma de la consitución.

Los **derechos de protección media** se desarrollan mediante ley ordinaria, se protege el recurso de inconstitucionalidad y tienen un procedimieno ordinario de reforma.

Los **derechos de protección mínima** están ligados al estao de bienestar. Tienen objetivos exigibles, pero no tienen consecuencias jurídicas inmediatas, salvo que se haya desarrollado una norma específica para su desarrollo.

Cuadro 1: Derechos recogidos en la constitución Española

Artículo	Derecho	Protección
14	Igualdad ante la ley	Fundamental
15	Vida, integridad física y moral	Fundamental
16	Libertad ideológica	Fundamental
17	Libertad y seguridad	Fundamental
18	Honor, intimidad, imagen, domicilio y comunicaciones	Fundamental
19	Residencia y circulación	Fundamental
20	Expresión e información	Fundamental
21	Reunión pacífica y sin armas	Fundamental
22	Derecho de asociación	Fundamental
23	Participación política y cargo público	Fundamental
24	Tutela judicial	Fundamental
27	Educación	Fundamental
28	Sindicación y huelga	Fundamental
29	Petición	Fundamental
30	Defender España	Media
31	contribuir al sostenimiento del gasto público	Media
32	Contratar matrimonio	Media
33	Propiedad privada y herencia	Media
34	Fundación	Media
35	Trabajo	Media
37	Negociación colectiva laboral	Media
38	de Empresa	Media
39	familia	Mínima
40	progreso social y económico	Mínima
41	Seguridad social	Mínima
42	Protección en el extranjero	Mínima
43	a la salud	Mínima
44	a la cultura	Mínima
45	medio ambiente	Mínima
46	Patrimonio histórico, cultural y artístico	Mínima
47	vivienda	Mínima
48	participación de la juventud	Mínima
49	Atención a las personas con discapacidad	Mínima
50	Pensiones adecuadas	Mínima
51	Defensa de los consumidores y usuarios	Mínima
52	Organizaciones profesionales	Mínima

1.1.3.2 Protección institucional

Se utilizan leyes orgánicas para desarrollar los derechos fundamentales. Si se quieren modificar estos derechos, ha de hacerse por el método del artículo 168.

También provee de garantías jurisdiccionales. Como la **tutela efectiva** que desarrolla el

proceso judicial. La presunción de inocencia, el *Habeas Corpus* y los recursos de **amparo constitucional** y de **inconstitucionalidad**.

En cuanto a las garantías institucionales, habla del defensor del pueblo para interponer recursos de amparo o inconstitucionalidad. También faculta al ministerio fiscal para dichos recursos.

1.1.4. Recursos

1.1.4.1 Recurso de inconstitucionalidad

Protege frente a actos legislativos de los poderes públicos. Es decir, si una ley viola un derecho fundamental, esta es declarada inconstitucional. Este recurso cabe contra leyes y normas con fuerza de ley.

Están legitimados para interponerlo:

- Presidente del gobierno
- Defensor del pueblo
- 50 diputados
- 50 senadores
- Órganos ejecutivos o asambleas de las CCAA

1.1.4.2 Recurso de amparo

Protege frente a los actos **no legislativos** de los poderes públicos. Es decir, a ciudadanos frente a violaciones y vulneraciones de los derechos originados por actos jurídicos y poderes públicos.

Están legitimados para interponerlo

- Persona natural o jurídica con interés legítimo
- Defensor del pueblo
- Ministerio fiscal

1.1.5. Reforma constitucional

Se regula en el título X, en los artículos 166 a 169. Según la parte afectada. La iniciativa puede venir por parte del Gobierno, el congreso, el senado o las asambleas legislativas. No por iniciativa popular.

La constitución se ha reformado 3 veces por procedimiento ordinario:

1992 Ciudadanos europeos en las elecciones municipales

2011 Estabilidad presupuestaria

2024 Derechos de personas con discapacidad

2026 Senador para la isla de Ibiza

1.1.5.1 Procedimiento Agravado

Se habla de **procedimiento agravado** en el caso del título preliminar, Título I, sección primera, capítulo II y título II. En este caso el procedimiento implica:

- Aprobación de 2/3 en congreso y senado
- Disolución de las cortes y elecciones generales a cortes constituyentes
- Aprobación nuevamente por 2/3 en cada corte
- Referendum

El procedimiento se hace así de complicado para desincentivar su puesta en práctica.

1.1.5.2 Procedimiento ordinario

Para el resto de partes requiere una aprobación menor de 3/5 en ambas cámaras, y de no haberlo, una comisión mixta. De no conseguirse, y si hay una mayoría absoluta en el senado. Se puede aprobar en el congreso por mayoría de 2/3.

Una vez aprobada, si un 10 % de los miembros de cualquier cámara lo solicita, se someterá a referendum.

1.1.6. La corona

Se denomina **Jefatura del estado** y se regula en el título II.

1.1.6.1 Sucesión

Se define según el artículo 57. Los criterios de preferencia son:

- Descendientes sobre ascendientes
- Grado próximo frente al remoto
- Varón frente a mujer
- Edad

Quedan excluidos los cónyuges de la línea sucesoria. También quien contrayera matrimonio con la prohibición expresa del rey. En caso de extinguirse todas las líneas sucesorias, las cortes eligen sucesor.

Las abdicaciones y renunciaciones se regulan por ley orgánica.

1.1.6.2 Regencia y tutela

La regencia se regula por el artículo 59, por mandato constitucional y en nombre del rey. Solo pueden ser regentes españoles de mas de 18 años.

Si es por **minoría de edad**, será padre, madre o el pariente mayor de edad mas cercano en la línea sucesora.

En caso de **incapacidad reconocida** por las cortes, lo será el príncipe de Asturias mayor de edad. Si no, se procedería como en el caso anterior.

En caso de **no haber candidato**, las cortes nombrarán regente, que podrá ser una, tres, o cinco personas.

La tutela se organiza en el artículo 60. El tutor será nombrado por el rey difunto, y debe ser mayor de edad y español de nacimiento. Si no se ha nombrado, lo será padre o madre, mientras permanezcan viudos. Si no, lo nombrarán las cortes. Solo pudiendo ser Tutores y regentes padre, madre o ascendiente directo.

1.1.6.3 Refrendo

Los actos del rey estarán siempre refrendados, y si no no tienen validez. El presidente del congreso refrenda la propuesta y nombramiento del presidente del gobierno y la disolución de las cortes. El presidente y los ministros competentes refrendan el resto de actuaciones. El refrendo hace responsable al firmante ante las cortes. Es un acto voluntario que limita la libertad del rey. Una ley no refrendada es inválida.

1.1.6.4 Atribuciones

Simbolizar la unidad y permanencia del estado. Es el mando supremo de las fuerzas armadas, tiene derecho de gracia (no se autorizan indultos generales), confiere empleos civiles y militares y honores y distinciones, tiene el alto patronazgo de las Reales academias

Representación del estado en las relaciones internacionales mediante la autorización a las cortes a declarar guerra y firmar paz, manifestar el consentimiento del estado para obligaciones internacionales y acreditar embajadores y representantes diplomáticos.

Es un moderador y árbitro, no tiene poder, ya que sus actos deben estar refrendados. Entre sus funciones está la de proponer nombrar y finalizar al presidente del gobierno. Convocar y disolver cortes generales y convocar elecciones, convocar referendum, nombrar y separar ministros, estar informado de los asuntos de estado, presidir consejo de ministros, sancionar leyes y expedir decretos.

1.1.7. Tipos de leyes

Existen dos tipos de ley, con rango de ley o sin rango de ley:

Ley Orgánica Desarrolla derechos fundamentales y libertades públicas, el régimen electoral y otros aspectos previstos en la constitución. Su modificación exige mayoría absoluta.

Ordinaria Emana de las cortes generales y se aprueba por mayoría simple.

Especial Casos como los estatutos de autonomía, que se aprueban como ley orgánica.

Decreto-ley Emana del gobierno en lugar del parlamento. Se aprueba en casos de necesidad y posteriormente se someten al control del parlamento. No pueden sustituir a leyes orgánicas.

Decreto legislativo Emanan del gobierno por delegación de las cortes, para dictar textos articulados o refundidos. No pueden regular materias que corresponden a leyes orgánicas.

Ley autonómica Emanan de los parlamentos autonómicos. Solo puede regular las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma.

Tratados internacionales

Real decreto (No tiene rango de ley) Reglamento emitido por consejo de ministros presidente.

Orden ministerial (No tiene rango de ley) Reglamento dictado por un ministro.

1.1.8. Las cortes generales

Representan al pueblo español y están formadas por el congreso de los diputados y el senado. Ejercen la potestad legislativa, aprueban presupuestos y controlan al gobierno. Son inviolables en sus funciones.

Es un órgano de representación por excelencia, participando de la soberanía que reside en el pueblo. Las decisiones se toman mediante un proceso de discusión, otorgando racionalidad. Su acción es continuada, no interrumpiéndose en vacaciones o disolución al existir la **diputación permanente**.

Son el poder legislativo, generan leyes y normas superiores a cualquier otra (excepto la constitución). Sus reglamentos tienen el valor de ley.

El sistema se considera bicameral atenuado, ya que el congreso predomina frente al senado.

1.1.8.1 Congreso de los diputados

Es el órgano político por excelencia. Está capacitado para convalidar y derogar decretos-ley. Propone al presidente del gobierno y le autoriza para proponer referéndum. En los estados de excepción monopoliza la intervención de las cortes.

Está compuesto por entre 300 y 400 diputados, la LOREG lo fija en 350. Los diputados son elegidos por provincias en criterios de representación proporcional según el sistema d'Hondt, con dos diputados para Ceuta y Melilla y un mínimo de 2 por provincia, adjudicándose el resto proporcionalmente a la población.

Se elige por 4 años. Sus elecciones se celebran entre 30 y 60 días después de la terminación de mandato y debe ser convocado antes de 25 días después a la celebración de elecciones.

El sistema de elección es por listas cerradas. Estas se proponen por los partidos constituidos según la **LOPP**. Cada elector sólo puede dar su voto a una lista sin aceptar modificaciones. Se ordenan las listas por números de votos y se descartan las listas con menos del 3 % de los votos. Cada lista divide sus votos por partes enteras hasta el número de representantes a elegir. Los escaños se asignan a los mayores coeficientes obtenidos.

1.1.8.2 Senado

Cámara de representación territorial. Cada provincia elige a 4 senadores, cada isla mayor (Mallorca, Tenerife y Gran Canaria) elige a 3 y cada isla menor (Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma) elige a uno. Ceuta y Melilla eligen a dos senadores. Cada Comunidad autónoma designa a un senador, y otro por cada millón de habitantes. Su validez es de 4 años desde el momento de su elección.

1.1.8.3 Organización

El **Presidente de la cámara** es elegido por la cámara. Tiene los poderes administrativos y de policía. Convoca la cámara y fija el orden del día con la junta de portavoces. También asegura la buena marcha del trabajo, dirige las deliberaciones y hace cumplir el reglamento.

El **Pleno** está formado por la totalidad de diputados/senadores. Es convocado por el presidente de la cámara, por iniciativa propia o por solicitud de dos grupos parlamentarios o 20 % de la cámara.

La **Mesa** es el órgano rector de la cámara. Actúa bajo autoridad y dirección del presidente, ostenta representación colegiada de la cámara en los actos de las que asiste. Está formada por presidente y vicepresidente, 2 secretarios en el senado y 4 en el congreso, y 4 secretarios.

Hay dos **periodos de sesiones** ordinarias, de febrero a junio y de septiembre a diciembre. Fuera de estos periodos se pueden celebrar sesiones extraordinarias para un orden del día determinado a petición de Gobierno, Diputación permanente o mayoría absoluta de la cámara.

Para **adoptar acuerdos** deben reunirse reglamentariamente con un orden del día. Debe haber asistencia de mayoría de miembros, sin perjuicio de mayorías especiales para aprobar, por ejemplo, leyes orgánicas.

1.1.8.4 Grupos parlamentarios

Cada grupo reúne a los miembros de un mismo partido (excepto el grupo Mixto). Deben ser un mínimo de 10 senadores en el senado, 15 diputados y tener un mínimo del 15 % de votos en una circunscripción o 5 diputados y 5 % de votos en toda España. Si no están inscritos en un grupo, pasan al grupo Mixto.

1.1.8.5 Junta de Portavoces

Su función es fijar el orden del día y representar a los grupos ante la mesa. Sus decisiones se votan con ponderación al número de escaños del grupo parlamentario.

1.1.8.6 Comisiones

Se dividen en no permanentes y permanentes, estas pueden ser legislativas o no.

1.1.8.7 Diputación permanente

Existe una por cámara. Su función es velar por los poderes de la cámara cuando no está reunida. Se forma por al menos 21 miembro con proporción a los grupos parlamentarios. Preside el presidente correspondiente con dos vicepresidentes y dos secretarios.

1.1.8.8 Funciones de las cortes generales

Función legislativa

Generadora Tanto iniciativa (generar nuevas leyes) compartida con el gobierno, las asambleas legislativas y los ciudadanos, excepto para temas de ley orgánica, tributos, internacional o prerrogativa de gracia.

Tramitación de proyectos y proposiciones de ley

Aprobar leyes

Delegación legislativa del gobierno/ Para dictar normas con rango de ley que no requieran ley orgánica.

Control al Gobierno

Exigir información , hacer preguntas, interpelar, etc

Otorgar confianza al candidato propuesto a presidencia por el rey

Moción de censura 10 % de los diputados, solo una vez por periodo de sesiones.

Cuestión de confianza

Prorrogar estados de alarma y excepción

Tratados internacionales

Finanzas Presupuestos generales Aprobación de los presupuestos elaborados por el gobierno

Planificación de la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas

Iniciativa pública

Establecer tributos por ley

Autorización de deuda pública y crédito al gobierno

Control de las cuentas públicas a través del tribunal de cuentas

Otras funciones

autorización de referendum consultivo

Declaración de guerra

Con la Corona : sucesión y exclusión, inhabilitación, designación de la regencia y tutor del rey menor.

Propuesta	Por el congreso	Por el senado
Tribunal Constitucional	4	4
Vocales del CGPJ	4	4
Consejeros del tribunal de cuentas	6	6
Defensor del pueblo	Cotción 3/5	Ratificación 3/5

1.1.9. El Gobierno

2. Temas Específicos

Apuntes sobre los temas específicos

Parte II

Otros

Información transversal a toda la oposición

1. Glosario

Glosario **ordenado** de términos cuyo significado se ha buscado en algún momento, o se desconocía *a priori* o en general poco frecuente y oscuro. Se intenta (pero no es necesario) que las definiciones sean de la RAE

Constitución Norma fundamental del estado.

Consuetudinario que es de costumbre

Colegio Sociedad o corporación de personas de una misma profesión, a la que generalmente se atribuyen funciones de ordenación y disciplina de la actividad profesional.

Colegiado Que se realiza conjuntamente entre personas de la misma categoría.

Derogar Dejar sin efecto una norma vigente.

Disposición Precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato de la autoridad.

Impugnar-1 Combatir, contradecir, refutar

Impugnar-2 Interponer un recurso contra una resolución judicial

Interdecir Vedar, prohibir

Interponer Dar inicio a un recurso legal

Ley Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.

Norma con fuerza de ley normas que gozan de fuerza material de ley sin serlo formalmente, sin ser expedido por órgano legislativo. El **decreto legislativo** y el **decreto-ley**

Obscuro Confuso, poco inteligible

Ordenamiento Jurídico Conjunto de todas las leyes y normas que rigen en un lugar y momento específico.

Retroactividad Extensión de la aplicación de una norma a hechos y situaciones anteriores a su entrada en vigor o a actos y negocios jurídicos.

Sancionar Dicho de una autoridad competente: Ratificar una ley o disposición mediante sanción.

Texto articulado Texto que tiene artículos con la finalidad de crear una nueva norma sobre una determinada materia

Texto refundido Texto que recoge y unifica varias leyes que regulan la misma materia

2. Siglas

AN Audiencia Nacional

AGE Administración General del estado

BOE Boletín Oficial del Estado

CCAA Comunidades Autónomas

CGPJ Consejo General del Poder Judicial

PGE Presupuestos generales del estado

SGAD Secretaría General de Administración Digital

TC Tribunal Constitucional

TS Tribunal Supremo

3. Leyes y normas

Conjunto de leyes, normas y referencias, agrupadas por tipo y ordenadas.

LO 2/1979 (LOTG) Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

LO 5/1985 (LOREG) Ley Orgánica de Régimen Electoral General

LO 6/2002 (LOPP) Ley Orgánica de partidos políticos.

RD 1112/2018 Real Decreto sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

ISO-9126 Software engineering - Product Quality

ISO-9241 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals.